Reglamento de Evaluación y Clasificación del Deudor Minorista

Código	RES-SINT-2024-001
Entidad emisora	Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) — DOCUMENTO SINTÉTICO PARA DEMO
Fecha de emisión	2024-03-15
Fecha de vigencia	2024-06-01
Estado	vigente
Versión	2.0
Reemplaza a	RES-SINT-2019-014

Aviso: documento ficticio creado solo para pruebas del hackathon. No es una norma real.

Artículo 1. Objeto

El presente reglamento establece los criterios que deben aplicar las empresas del sistema financiero para evaluar la capacidad de pago de los deudores minoristas y clasificarlos según su riesgo crediticio.

Artículo 2. Ámbito de aplicación

Se aplica a los créditos de consumo, créditos a microempresas y créditos hipotecarios para vivienda otorgados a personas naturales.

Artículo 3. Categorías de clasificación

Los deudores se clasificarán en cinco categorías:

1. **Normal:** cumple con los pagos o registra atrasos de hasta 8 días calendario.
2. **Con Problemas Potenciales (CPP):** atrasos de 9 a 30 días calendario.
3. **Deficiente:** atrasos de 31 a 60 días calendario.
4. **Dudoso:** atrasos de 61 a 120 días calendario.
5. **Pérdida:** atrasos mayores a 120 días calendario.

Artículo 4. Relación cuota-ingreso

La cuota mensual total de las obligaciones del deudor no podrá exceder el **40%** de su ingreso mensual neto demostrable. Superado este límite, el crédito solo podrá otorgarse con autorización del Comité de Riesgos y sustento documentado.

Artículo 5. Evaluación de la capacidad de pago

La entidad debe verificar, como mínimo:

- Ingresos sustentados mediante boletas, recibos por honorarios, declaraciones tributarias o movimientos bancarios.
- Endeudamiento total en el sistema financiero, consultado en la central de riesgos.
- Estabilidad laboral o antigüedad de la actividad económica, no menor a 6 meses.

Artículo 6. Provisiones

Las provisiones genéricas y específicas se constituirán con los porcentajes siguientes sobre el saldo del crédito:

Categoría	Provisión
Normal	1.0%
CPP	5.0%

Deficiente	25.0%
Dudoso	60.0%
Pérdida	100.0%

Artículo 7. Plazo para la refinanciación

Un crédito podrá refinanciarse una vez, previa evaluación de capacidad de pago, dentro de los **30 días calendario** posteriores al primer incumplimiento. El crédito refinanciado mantendrá como mínimo la categoría de riesgo que tenía antes de la refinanciación.

Artículo 8. Reporte de deudores

Las entidades reportarán mensualmente la clasificación de sus deudores a la central de riesgos, a más tardar el **quinto día hábil** del mes siguiente.

Artículo 9. Conservación de la documentación

El expediente de evaluación de cada crédito debe conservarse por un mínimo de **10 años** desde la cancelación del crédito.

Disposiciones finales

Primera. Deróguese la RES-SINT-2019-014 a partir del 1 de junio de 2024.

Segunda. El presente reglamento entra en vigencia el 1 de junio de 2024.